

# Negli altri paesi

## Germania

Hitler si suicida, resa senza condizioni → governo provvisorio di Donitz

Nel 46, conferenza di Parigi, Germania firma pace → prima c'è l'alta dove si decide la divisione della Germania in 4 zone e di Berlino in 4 zone

Si decide anche la denazificazione e quanto doveva pagare → la conferenza di l'alta conclude la ww2 ma non vede protagonista la Germania

A l'alta si decide anche di istituire un tribunale di guerra, per punire i crimini contro l'umanità → questo viene stabilito a l'alta e ribadito a Postdam

## Processo di Norimberga

Nell'agosto del 45 URSS, USA, UK e FR firmano l'accordo di Londra, con cui viene istituito il tribunale militare internazionale che deve giudicare i nazisti

Ci sono 8 giudici civili, 4 giudici titolari e 4 transitori → si sceglie Norimberga, perché richiama le leggi di Norimberga → si tiene volutamente qui, perché 10 anni prima erano state approvate le leggi razziali 10 anni prima

I capi di accusa possibili sono 4:

- cospirazione con fini aggressivi
- crimini contro la pace
- crimini di guerra
- crimini contro l'umanità

Vengono giudicati 22 nazisti, tra cui Goring e Hesserl → capi + vicini → qui viene anche però processato Ribbentrop, che era un diplomatico

Il processo dura un anno, dal novembre del 45 al 46 → ed è un tribunale equo: gli imputati possono difendersi, e molti dicono che non sono responsabili dei reati perché hanno solo eseguito ordini dall'alto

1 ottobre del 46 pronunciata sentenza, che dichiara SS e tutte org. naziste org. criminali

12 di 22 vengono impiccati, 7 al carcere (tra 10 anni e ergastolo), e 3 assolti → le condanne eseguite il 16 ottobre

Questo processo è importante perché la violazione dei diritti umani viene sanzionata → prima no → vengono applicate le pene per i crimini contro l'umanità x1 volta

Nel 48 vengono dichiarati i diritti fondamentali dall'ONU

In germania, ad ovest c'è zona occidentale che viene proclamata repubblica federale tedesca (riconosciuta ufficialmente nel 49)

Nel 47 le zone vengono unificate, e nel 49 si parla di rep. fed. ted

Ad est c'è repubblica democratica tedesca, stato comunista alleato dell'urss →riconosciuto dall'urss come l'unico stato tedesco legittimo, e non riconosce la repubblica federale

Anche quella democratica si costruisce nel 49

Nel 46 si decide anche divisione di berlino, in est e ovest →l'intera città di berlino sta però nella zona sovietica

Così si entra nella guerra fredda con berlino e germania divisa, con momenti di tensione

Nel 61 costruito il muro, e guerra fredda vede consolidamento anche fisico della separazione dei blocchi

Muro crolla nel novembre 89, e nel 1990 si tengono nella germania est le prime libere elezioni, e il 2 ottobre del 1990 si proclama l'unità della germania

La germania unita dà prova di grande solidità economica e politica →est era molto + arretrata, e ovest si prende carico della situazione degradata dell'est →si fa carico del deficit disastroso dell'est

## **Austria**

Viene riconosciuta indipendente dopo la guerra, ma fino al 55 rimarrà divisa in 4 zone (sempre tra le 4 nazioni)

## **Giappone**

Occupato da usa fino al 51

## **Urss**

L'unione sovietica, alla fine della guerra, recupera diversi territori:

- ucraina
- bielorussia
- paesi baltici
- compensi territoriali da altri paesi, tra cui piccola parte della prussia orientale (dove c'è Königsberg, ora Kaliningrad)

Tra il 45 e il 48, urss costruisce un sistema comunista in tutta l'europa orientale, che diventano stati satellite dell'urss

Nel 47 nasce il COMINFORM (sciolto nel 56) = ufficio di informazione dei partiti comunisti, ovvero organismo che coordina l'azione dei partiti comunisti europei  
Era indirizzato ai paesi satellite, ma aderiscono anche partiti dei paesi occidentali  
L'urss ottiene oltre vantaggi territoriali, anche vantaggi economici → chiede ripagamento dei danni di guerra ai paesi con cui aveva combattuto  
La Germania dell'est era stata nemica, quindi ora deve pagare → anche a Ungheria, Romania, Bulgaria  
Inoltre requisisce tutti i beni ex-tedeschi → ovvero i beni dei cittadini tedeschi, quelli confiscati dai nazisti agli ebrei, etc.  
Impone anche il pagamento del trasporto delle truppe sovietiche → quando venivano mandate a presidiare regioni, queste regioni dovevano pagare il mantenimento e il trasporto di queste truppe  
Il sistema economico grava pesantemente sui paesi satellite

1947 c'è COMINFORM, mentre nel 49 c'è il COMECON = consiglio di assistenza economica, proposto contro il piano Marshall a cui aderiscono i paesi satellite  
Si vuole creare grande alleanza economica  
Nel 55 viene proposto il patto di Varsavia, che è alleanza militare contro NATO del 49  
Si arriva quindi a due blocchi contrapposti

Alla fine arriva Gorbachov, che parla di Glasnost (trasparenza) e Perestroika (apertura) → fa vacillare sistema comunista rigido  
Trova interlocutore in Reagan, anche se all'inizio è molto duro → poi però cambia linea  
Gorbachov sarà colui che porterà l'urss al suo disfacimento → Gorbachov voleva ricostruire il sistema socialista, lo vuole ripensare dal punto di vista economico e nelle sue basi → così non è vincente  
Bisogna suscitare risposta nella popolazione, che era apatica però → riceveva solo informazioni false dallo stato, e quindi non era spinta a partecipare attivamente  
Quindi Gorbachov vuole suscitare interesse nella politica, e dare notizie vere  
Gorbachov incontra Reagan, inizia dissoluzione urss → nei paesi satellite si muovono  
Crolla il muro di Berlino

## **Bulgaria**

Mentre in Bulgaria nel 89 ci sono manifestazioni di protesta, nel 90 libere elezioni e nel 91 nuova costituzione

## **Ungheria**

C'è Dubček, che guida proteste (insieme a Avel) → il politburo dà le dimissioni, sciopero contro il regime che porta al 28 dicembre dell'89 con cui Avel diventa presidente della repubblica e Dubček presidente del consiglio

## **Romania**

C'è Ceaușescu, che si era dichiarato nemico di Gorbachov → ma non riesce a fermare il dissenso, nel dicembre 89 ci sono manifestazioni che però vengono repressi (in particolare a Timisoara)

Quasi da guerra civile tra popolazione e polizia

Poi comitato di salvezza processa in diretta TV Ceaușescu, e vengono fucilati sempre in diretta

Nel 90 questo comitato vince alle elezioni, ma continuano opposizioni (non piaceva molto questo comitato) → e situazione rimane instabile

## **Jugoslavia**

Nel 90 si abbandona il monopolio del partito comunista → e si cerca via democratica. Ci sono però tensioni etniche nazionalistiche, che erano tenute sotto controllo dalla dittatura → la democrazia invece ammorbidisce, e questo porta alla guerra e quindi alla divisione della Jugoslavia

## **Albania**

Anche qui rivolte contro regime comunista → le prime elezioni libere sono nel 91

Nel frattempo in URSS cresce opposizione a Gorbachov → Jeltsin guida i radicali che invece supportano Gorbachov

Jeltsin sarà il tutore dell'ordine e prenderà posto di Gorbachov

Il partito, i servizi segreti e l'esercito tentano colpo di stato per tornare al comunismo pre Gorbachov → lo tentano però mentre Gorbachov per motivi di salute era in Crimea. Nell'agosto del 91, il presidente del comitato di emergenza (con grandi conservatori) → il comitato dichiara che bisogna sostituire Gorbachov perché è troppo malato

A Mosca però c'era Jeltsin → arrivano carri armati, ma Jeltsin è a capo del parlamento russo e con il suo supporto si oppone a questo tentativo di forza

I congiurati alla fine devono desistere: no appoggio popolazione e non avevano coesione

19 agosto c'è colpo di stato, ma poi vengono arrestati

Gorbachov torna a mosca indebolito politicamente

Il 25 dicembre del 91 annuncerà le sue dimissioni, e sancisce la fine dell'urss → questa è la fine di un processo però:

- settembre: si scioglie il congresso dei deputati del popolo
- 6 novembre: Yeltsin sceglie partito comunista russo e quello sovietico
- il 21 dicembre: i presidenti di 11 delle 15 repubbliche sovietiche, avevano firmato ad Almaty la nascita della CSI (comunità degli stati indipendenti)

Nella CSI non entrano Georgia e neanche paesi baltici → alla fine del 91 non più urss, e questo cambia ordine internazionale → finisce anche il bipolarismo, che però aveva garantito un ordine mondiale

Adesso invece c'è disordine mondiale → ognuno per la sua strada

Alla fine degli anni 90, Yeltsin lascia il posto a Putin → Yeltsin aveva problemi di salute e coinvolto in questioni giudiziarie

# ONU

Si vogliono trovare degli accordi che generano strutture permanenti che rappresentino gli interessi di tutte le nazioni → questo era anche l'ideale della società delle nazioni, che non funziona per contesto diverso e le sanzioni erano sottodimensionate rispetto agli eventi

Questo è il secondo tentativo → l'ONU nasce dall'esigenza di garantire la pace, e un luogo dove le nazioni potessero parlarsi in modo diplomatico

L'ONU è stata la prima grande org. internazionale → dopo ONU queste organizzazioni si sono moltiplicate, perché ONU crea le agenzie come UNESCO, UNICEF, etc.

Sono strutture che fanno riferimento all'ONU, ma si comportano di argomenti specifici → facendo riferimento all'ONU ma sono autonome

Sono organizzazioni a carattere universale → includono potenzialmente tutte le nazioni del mondo

Poi ci sono serie di organizzazioni internazionali che non sono mondiali, a carattere regionale → si riferiscono a stati di una parte specifica del pianeta

L'ONU nasce nel 45 con la firma di 51 paesi sotto lo statuto delle Nazioni Unite → ha sede a New York, e tra anni 50 e 60 sono entrati molti altri paesi (che arrivano dal processo di decolonizzazione)

L'altra crescita si ha negli anni 90 → con dissoluzione URSS paesi dell'est diventano paesi sovrani

Attualmente ONU comprende tutti i paesi indipendenti del mondo tranne:

- Vaticano (che però ha a New York osservatore permanente)
- Taiwan → fino al 71 sedeva nel Consiglio di Sicurezza, ma con Mao viene allontanata al posto della Cina
- La Palestina è presente all'ONU con osservatore (come Vaticano) dal 2012

Lo statuto definisce struttura e i suoi compiti:

- mantenimento della pace nel mondo = risoluzione diplomatica delle controversie, e quindi:
  - difendere uguaglianza dei paesi membri
  - paesi membri sono indipendenti e devono essere difesi da aggressioni
  -
- favorire cooperazione tra popoli, ovvero mantenere il rispetto dei diritti e delle libertà degli individui → non imporre regole

ONU è composta da:

## **Assemblea generale**

Si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, ma può riunirsi anche con sessione straordinaria per questioni urgenti

Nell'assemblea ogni stato ha un voto, indipendentemente dalla grandezza, ricchezza e importanza di uno stato

L'assemblea può prendere due tipi di decisioni:

- deliberare questioni importanti, ovvero quelle che per essere risolte richiedono maggioranza qualificata (2 terzi assemblea)
  - ammissione all'ONU di altri membri, o espulsione
  - raccomandazioni sul mantenimento della pace a uno stato che le sta mettendo in pericolo → può richiamare uno stato che sta mettendola in pericolo, ma non sono vincolanti queste raccomandazioni → il non seguirle però mette il paese in una situazione internazionale diversa
  - l'ONU richiama uno stato richiamandolo a dei principi fondamentali → e alla fine gli stati hanno assunto comportamento delle raccomandazioni → es. 1948 dichiarazione dei diritti fondamentali: ONU espresso ha posizioni di principio, che poi ha influenzato azione dei paesi
- deliberare altre questioni, ovvero adottate anche a maggioranza semplice (51 per cento)

## **Consiglio di sicurezza**

15 membri, di cui 5 permanenti e 10 non → i non permanenti vengono eletti ogni 2 anni dall'assemblea generale

I 5 membri sono:

- Francia
- UK
- USA
- Russia
- Cina

E questi paesi hanno il diritto di veto →che ha reso difficile l'operato dell'onu  
Nel consiglio ogni membro ha un voto, per prendere decisioni meno importanti è necessaria maggioranza di 9 voti →mentre per le decisioni importanti serve unanimità e consenso di tutti i membri permanenti →che sono diversi ideologicamente  
Quindi le decisioni possono essere bloccate da un unico voto, quindi possono bloccare il lavoro dell'onu

Il consiglio di sicurezza adotta le risoluzioni dell'onu →che devono essere rispettate, e se non lo sono onu può adottare misure economiche  
Risoluzioni sono decisioni →se stati non le rispettano, consiglio di sicurezza può fare in modo che i paesi membri non commercino con quel paese, sanzioni o addirittura intervento militare  
Onu non ha esercito proprio →e conta sulle forze armate messe dagli stati membri →le forze armate dell'onu dovrebbero in realtà essere forze di pace →i caschi blu devono andare nel paese per portare la pace

## **Segretariato generale**

Il segretario generale è il rappresentante dell'onu nel mondo →è la figura + visibile dell'onu e la + autorevole  
Viene nominato dall'assemblea generale su proposta del consiglio di sicurezza, carica di 5 anni (rinnovabili) →è il funzionario più alto in grado dell'onu  
Ha il compito di fare applicare concretamente le risoluzioni dell'onu →fa grande lavoro diplomatico e di mediazione →le deliberazioni dell'onu non si possono imporre con la forza  
Il segretario generale è anche a capo dell'apparato burocratico dell'onu, e di tutte le org. che lavorano per onu nei paesi membri

## **Corte internazionale di giustizia**

Ha sede all'Aia in Paesi Bassi →deve risolvere giuridicamente conflitti  
Fornisce risposte a questioni giuridiche complesse che onu le sottopone  
È composta da 15 giudici, che restano in carica 9 anni →e nominati da assemblea generale e consiglio sicurezza  
I giudici vengono scelti con il criterio di rappresentare tutti i sistemi giuridici nel mondo →è un tribunale equilibrato, senza una scelta di sistema giuridico specifico →ma equilibrio  
Le sentenze sono vincolanti, e lo stato destinatario della sentenza se non si adegua può essere "perseguito" →gli può essere imposto pena l'espulsione dall'onu  
Milosevic è stato giudicato dal tribunale dell'Aia



## **consiglio economico e sociale**

Rappresentanti di 54 stati membri, eletti da assemblea generale

Aiuta lo sviluppo delle zone meno avanzate del pianeta →e risolve emergenze alimentari e sanitarie

## **Unione Europea**

UE ha storia antica e ha radici molte italiane →gia De Gasperi ne parla

UE nasce nel 92 con trattato di Maastricht (in Olanda) →gli stati che facevano parte della CEE firmano il trattato di M.

L UE è un organizzazione internazionale regionale →è nata e funziona su scala continentale, a differenza dell onu

Viene fondata da 12 membri originari, che diventano 15 nel 95, e poi si arriva a 28 paesi →e come all onu, nuovi stati che nascono durante dissoluzione dell urss chiedono di entrare in UE

Polonia, slovenia, etc. entrano nel 2004

L UE è cresciuta e comprende 500 milioni di cittadini nei suoi confini →e negli anni 90 e 2000, l UE aveva un PIL che era al secondo posto dopo la cina (ora non più)

## **Storia**

UE è nata con una matrice economica →CEE nasce da un mercato, e sul piano economico UE ha fatto progressi, e l unione dei sistemi dei paesi è stata raggiunta →e paesi membri si impongono regole sulla regolazione della loro economia

Dal punto di vista economico funziona

Sul piano politico e sociale funziona meno →si era tentata una costituzione europea, e su quali fondamenti comuni si legassero tutti i paesi →ma fallisce

Stati europei non si riconoscono in documento comune →gli stati sono infatti reticenti di trasferire alcuni loro poteri a strutture sovranazionali

# Recuperare 11 maggio

## UE - Storia

Vedere "La storia dell'UE in pillole"

UE nasce con il manifesto di Ventotene (scritto di Spinelli, Rossi etc.) → è la base dell'europa

Nel 49 nasce il consiglio d'europa → che nasce a tutela dei diritti umani → deve garantire omogeneità nella difesa dei diritti umani

Questo è il primo tentativo europeo di creare un legame tra i paesi che escono dalla guerra

Nel 50 Schumann è ministro estero della Francia → e propone la creazione della CECA → l'idea dell'unione nasce economica

Es. Zwolferein → piano economico prima della Germania unita, proposta un'unione economica doganale → la ricchezza comune e il passaggio di merci pone infatti i presupposti

La CECA doveva garantire legami economici, in modo da rendere impensabile una guerra tra stati europei → l'economia garantisce la pace perché non si attaccano partner finanziari

Nel 1951 alcuni paesi, che hanno istituito la CECA, pensano a una autorità per garantire questo trattato → si pensa a un'alta autorità con sede a Lussemburgo, che doveva essere potere sovranazionale che faceva rispettare le regole del mercato

Questi interventi hanno grande successo → crescita economica, in clima difficile della ricostruzione post-bellica → così viene fondata la CEE nel 1957 (l'atto fondativo formato a Roma)

Nasce poi anche l'Euratom (per l'energia atomica, per discorso energetico e quindi economico-commerciale)

Nel 57 i trattati di Roma vengono firmati, e entrano in vigore nel 58 → vengono istituite quindi le commissioni che devono sovrintendere al funzionamento della CEE e dell'Euratom

Nel 68 nasce l'unione doganale → sempre con orientamento economico, si pensa di abolire i dazi → unione doganale nasce tra i 6 paesi fondatori → + tariffe commerciali comuni per il mercato estero

Già dal 68 inizia a prendere piede l'idea che serve una moneta comune → per permettere circolazione delle merci e unione economica è + utile

L'idea inizia già qua, l'euro poi sarà molto più tardi

Si pensa a questo però perché le monete hanno valori finanziari molto diversi → che fluttuano, e questo non garantisce stabilità al mercato → con moneta unica invece il

mercato sarebbe + stabile + redditizio

Intanto la cee cresce, perché altri paesi chiedono di entrare (come nel '73, che entra anche UK e diventano 9 i paesi)

Poi si inizia a pensare anche che questo consiglio europeo non sia + sufficiente da solo → si pensa quindi a degli organismi di potere che alzino il livello della cooperazione

Si pensa che l'unione può diventare anche politica (e non solo economica) → questo è il grande obiettivo dell'UE, che non è ancora stata raggiunta completamente ora

Si pensa quindi a un parlamento europeo, ovvero un organismo che comprenda i rappresentanti dei paesi → si pensa anche a un passaporto europeo

Nel '75 il consiglio europeo che prende queste decisioni è presieduto da Aldo Moro → anche De Gasperi era stato sostenitore di UE

Nel '79 si tengono elezioni quindi a suffragio universale

Nel 1984 parlamento UE approva istituzione dell'UE → sostenuto da Spinelli

Differenza tra UE e CEE sta nel passaggio da identità solo economica a una anche politica → sono due cose diverse, anche nella loro denominazione → c'è un salto di livello

Nel '85 viene firmato Schengen → è il primo atto ufficiale formale di quello che porterà a nascita UE → stesso anno stilato anche "L'atto unico europeo" = atto che doveva completare il disegno di questa UE, ancora con grande impronta economica ma andando verso discorso politico

Nasce con Schengen un confine territoriale inoltre → non a Maastricht → nasce area Schengen

Nel '87 nasce l'Erasmus → regola passaggio degli studenti di stato in stato, così che gli studenti possono essere studenti della comunità europea

È un primo tentativo di allargare la base economica della cee → non si parla + solo di merci e di soldi, ma anche di possibilità per i giovani

Non è tappa fondamentale, però ha rilevanza ideologica → si inizia ad allargare il discorso

Nel '92 viene firmato il trattato di Maastricht → ufficializzato il passaggio da CEE a UE → e vengono firmati diversi trattati che definiscono questo passaggio (politica interna, giustizia, moneta etc.)

L'UE non è quindi soltanto una CEE che cambia nome → è qualcosa di diverso: ha alla base un mercato comune, ma UE poi coinvolge gli stati anche in altri ambiti come la sicurezza, linea della politica estera, etc.

C'è quindi un salto qualitativo

Entra poi in vigore il mercato libero →circolano liberamente capitali, persone, servizi, merci etc.

Nel 93 entra in vigore mercato libero, mentre gli stati membri aumentano notevolmente

Nel 97 trattato di Amsterdam →tocca relazione tra il cittadino e UE →in temi di sicurezza, la sua libertà nell UE, etc.

È un trattato + particolare, che si occupa dei diritti e doveri del cittadino europeo

Nel 2002 arriva l'euro, e le banconote diventano uguali in tutti gli stati →c'è anche trattativa degli stati per il cambio in questa valuta, e alcuni paesi vengono sfavoreggiati

Nel 2004 per motivi molto finanziari entrano altri paesi →i paesi fuori penalizzano quelli fuori, perché moneta unica è più forte

Nel 2004 si ha estensione + grande

C'è però allargamento dell UE anche a fronte di cambiamenti politici nel mondo (come caduta URSS etc.)

Nel 2007 viene firmato anche il trattato di Lisbona, che ridisegna la struttura istituzionale dell UE →introduce il presidente del consiglio europeo e altro rappresentante. Inoltre rafforza potere del parlamento, e fa in modo che i cittadini degli stati possano essere + partecipi nella vita politica eu →si tenta di dare maggiore stabilità politica e avvicinare i cittadini

Fino al 2007 infatti l UE viene vissuta da alcuni cittadini come qualcosa di lontano

Nel 2012 UE ottiene nobel per la pace →si capisce la ratio dietro questo organo che è nato →UE vuole tutelare i diritti, la pace, etc

2014 →elezioni europee, e Italia assume presidenza del consiglio della UE per 6 mesi →in questo momento il problema da affrontare è quella dei migranti (strage Lampedusa)

## Italia nel secondo dopo guerra

- fine della guerra, primo governo Parri che dura 6 mesi (ex partigiano)
- nel 45 De Gasperi, fino al 53
- nel 46 De Nicola capo provvisorio, firma cost.
- 47 trattati di pace con conferenza di Londra →e anno della dottrina Truman e viaggio di De Gasperi in USA →inizia centrismo
- 48 referendum per repubblica, prime elezioni →d.c. vince

- nel 49 nasce la NATO
- 1958 italia entra nella CEE → questo dà impulso al miracolo economico
- crisi progressiva centrismo, tra 62-62 e fino 68 centro sinistra
- 68 inizia contestazione
- 69 autunno caldo, e piazza fontana
- compromesso storico del 73 → Berlinguer fa proposta a Aldo Moro per trovare punto di unione per risolvere terrorismo
- 78 rapimento Moro, con questo rapimento inizia il declino delle brigate rosse
- primi anni 80 è nuova era, che è quella del penta partito = 5 partiti di maggioranza, con Spadolini capo del governo (che è repubblicano, primo governo non democristiano)
- anni 80 c'è massoneria, lotta alla mafia, Falcone e Borsellino
- 1992 Tangentopoli, che segna la fine della prima repubblica (guidata dai grandi partiti di massa, che non esisteranno + dopo questo)

# Costituzione

La nostra costituzione è il frutto dell'assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946  
redime testo definitivo nel dicembre 47

Viene firmata dal capo provvisorio De Nicola

Sostituisce lo statuto albertino, che era in vigore da 100 anni →era stato concesso da Carlo Alberto, con le guerre di indipendenza →è l'unico statuto che non viene abrogato (mentre quelli concessi dagli altri sì)

Statuto, non costituzione →perché viene concesso unilateralmente dall'alto →è un regolamento, delle norme dettate dal re senza una consultazione

È una costituzione ottriata = concessa dall'alto →il sovrano declina una serie di norme

Statuto segna il passaggio da monarchia a monarchia costituzionale

Governo è responsabile davanti al re in monarchia, mentre al parlamento in monarchia costituzionale

Mussolini mantiene lo statuto perché era una costituzione flessibile (mentre quella attuale è rigida)

Una costituzione flessibile può essere modificata con maggioranza parlamentare semplicemente →non richiede un iter parlamentare complesso

Mussolini quindi naviga nelle regole dello statuto

Sulla scia di questa esperienza, la costituzione attuale è rigida: non può essere cambiata con una legge ordinaria →serve iter molto complesso

Nulla tranne l'articolo 7, che quando viene concepito la possibilità di modifica →regola rapporti stato - chiesa, non è necessaria "procedimento di revisione costituzionale"

La costituzione del 48 comprende nel 7 i patti Lateranensi →voluto fortemente da De Gasperi →e Togliatti non lo osteggia, per evitare scontro

Nel 1984 Craxi, presidente del consiglio, firma con il vaticano nuovo concordato →che ha fatto diventare lo stato italiano uno stato laico: religione cattolica riconosciuta come di maggioranza, ma non come religione di stato

Adesso non è + obbligatoria religione a scuola, inoltre il matrimonio religioso non ha immediato valore civile

I primi 12 principi hanno il compito di riassumere ciò che viene approfondito nei vari articoli successivi

La nostra costituzione è antifascista →ci sono degli aspetti che hanno radici nella nostra storia →viene elaborata infatti nel 46

Viene scritta con l'intento di evitare che si possa ripetere quell'esperienza

- è composta dai 12 principi fondamentali
- una prima parte che tratta dei diritti e doveri dei cittadini
- seconda parte che tratta della struttura dello stato
- epilogo

La costituzione afferma che la sovranità spetta al popolo →ma se la sovranità è popolare, il popolo ha anche dei doveri nella gestione del potere

La costituzione garantisce dei diritti, ma il popolo ha anche doveri

Per esempio articolo 4: la repubblica riconosce il diritto al lavoro →ma poi, ogni cittadino ha il dovere di partecipare a un'attività

Lo stato dà possibilità, e il cittadino si impegna ad accogliere queste opportunità

La costituzione non è un insieme di leggi, non è un codice →ma è un insieme di norme: indica i criteri che devono ispirare la giurisprudenza →il codice civile e penale devono rispettare i principi fondamentali dettati dalla costituzione

# Costituzione

La costituzione si compone di 12 principi fondamentali, che sono il riassunto di tutto il testo → poi diritti e doveri, poi ordinamento della repubblica, poi varie

La parte sull'ordinamento è divisa in titoli

- rapporti civili
- rapporti etico-sociali
- rapporti

Mentre ordinamento si parla di parlamento, etc.

La divisione della costituzione corrisponde al lavoro della assemblea costituente → che aveva 156 deputati → i deputati hanno nominato commissione di 75 deputati, chiamata commissione per costituzione, suddivisa in 3 sottocommissioni

Ciascuna si dedica a un argomento:

- la prima: diritti e doveri dei cittadini
- la seconda: organizzazione istituzionale dello stato
- la terza: lineamenti economici e sociali

Ognuna ha redatto testo, poi riuniti in una bozza da 18 deputati → da commissione nominata nel novembre del 46 → poi bozza viene discussa da tutta l'assemblea

Testo finale non viene votato da tutti → ha avuto 62 voti contrari, che erano i voti dei monarchici, della destra conservatrice e del movimento qualunquista (il partito dell'uomo qualunque)

Testo definitivo viene poi inviato a Enrico De Nicola → la costituzione viene promulgata (ovver un atto formale con cui capo di stato valida una norma) → il 27 dicembre del 47 viene promulgata la costituzione (validata quindi)

1 gennaio del 48 entra in vigore

Le parti che la compongono sono originate da come è stata creata, dalle 3 subcommissioni

”L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e la sovranità appartiene al popolo” → la regolazione del lavoro è un dovere dello stato

Mentre l'Italia è una repubblica costituzionale → è una democrazia, e potere del popolo deve stare dentro la costituzione

Sovranità si esercita in:

- suffragio universale



- referendum, forma di democrazia diretta (la nostra è rappresentativa) → mentre con referendum cittadini sono chiamati ad esprimersi direttamente

Ci sono referendum

- abrogativi
- consultivi
- confermativo di approvazione → relativo alla modifica di una norma costituzionale → es. l'ultimo sulla magistratura

Non tutte le leggi però possono essere soggette a referendum abrogativo, come:

- le leggi di bilancio
- quelle fiscali
- la ratifica di trattati internazionali
- quelle di amnistia (il parlamento concede un atto di clemenza nei confronti di qualcuno che ha commesso un reato → viene cancellata pena e reato) e indulto (qui viene invece condonata soltanto la pena, il reato rimane nella fedina)

Secondo articolo → "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Definito articolo dei diritti e dei doveri → perché vengono classificate due libertà:

- positive → libertà di associazione, stampa, parola etc.
- libertà da arresti, etc.

Sono inviolabili, appartengono alla natura dell'uomo → non possono essere modificati, neanche con una revisione costituzionale

Bisogna però salvaguardare l'ordine pubblico → quindi sono posti dei limiti, dei doveri → il diritto va originariamente limitato, per garantire ordine pubblico

Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini:

- titolo I - Rapporti civili
- titolo II - Rapporti etico-sociali
- titolo III - Rapporti economici

- titolo IV - Rapporti politici

Terzo articolo → "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini"

Uguaglianza formale = trattare tutti allo stesso modo → ma il problema è che io devo definire cosa vuol dire trattare le persone in modo uguale, e come lo stato deve fare  
Qua viene riconosciuta l'uguaglianza, ma lo stato deve intervenire perché l'uguaglianza sia reale

All'inizio viene sancita un'uguaglianza ideale, mentre nella seconda si dice che l'uguaglianza deve essere nel concreto della vita del singolo ed è compito della repubblica

Questo non vuol dire che la costituzione non riconosce le differenze → riconosciuta quella giuridica, ma poi c'è riconoscimento necessario di differenze → es. il riconoscimento delle minoranze linguistiche

Riconoscendo differenze, garantisco l'uguaglianza → se si ignorano differenze (come minoranze), non vengono tutelate

Articolo 4 → "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro" → diritto al lavoro, che è un diritto sociale → il lavoro definisce il ruolo sociale (non è il censo, non una classe) → il ruolo sociale nasce dal lavoro

Viene sancita identica protezione a tutti i tipi di lavoro → il lavoro in quanto tale è protetto dalla costituzione

Articoli 35 e 37 sono dedicati al lavoro, mentre nel 38 si parla delle protezioni del lavoro attuate dallo stato

Diritto ai sindacati, e anche associazioni degli imprenditori (es. confindustria etc.)

"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività"

Articolo 40 sancisce il diritto di sciopero → è ammesso lo sciopero di natura economica

Articolo 5 → "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" → ma repubblica è unica e indivisibile, non frammentaria con poteri locali → però riconosciute minoranze

Questo è antifascista → l'unità nazionale non è una costrizione, non è una distruzione delle minoranze etc (cosa che aveva fatto il fascismo)

Qua dichiarato invece un principio regionalistico → sono riconosciute delle autonomie nel territorio

Articolo 7 e 8 sono legati

Articolo 8 ribadisce l'indipendenza tra stato e chiesa →garantendo libertà a tutte le professioni, allora lo stato non ne tutela nessuna →non è affare dello stato, che è completamente laico

I patti lateranensi prevedevano che lo stato si facesse carico della chiesa anche economicamente →era prevista una congrua, ovvero lo stato provvedeva a una parte del reddito del clero →con l'84 viene abolito, ma viene permesso l'otto per mille (parte delle tasse può essere contribuito alla chiesa, o in realtà a qualunque religione)

Esistono in realtà concordati anche con altre professioni →es. con i protestanti nelle varie declinazioni (es. matrimoni protestanti hanno stesso valore di quelli cattolici) →anche con la comunità ebraica

Articolo 9 →"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica." →è una premessa agli articoli 33 e 34 sulla scuola etc.

Questo è un articolo orientativo, non operativo

A livello di istruzione, non ci sono delle dichiarazioni operative (come per il lavoro) →è più orientativo

Vengono però sancite:

- la libertà dell'insegnamento →ogni insegnante è libero di insegnare come crede, e che lo stato permette di istituire scuole non statali (pur che queste scuole private non enorino sul bilancio dello stato) →questo però ha diverse interpretazioni:
  - quindi stato non deve finanziare
  - però si possono supportare le famiglie che vogliono mandare i figli in scuola privata, stato pagava per esempio una parte della quota
- le scuole paritarie devono attenersi a quod

Articolo 34 è l'articolo del diritto allo studio →tutti devono poter avere le stesse opportunità per studiare

"Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."

Nel '74 viene creato il ministero per i beni e attività culturali ? →prima era assorbito in parte dall'istruzione, in parte dal ministero degli interni

Nel 1902 e nel 1909 sono state fatte delle leggi che dovevano tutelare i beni sul suolo italiano →la legge Bottai (ministro educazione del '39) che mette le basi per quella che sarà la vera tutela dei beni culturali in Italia, che poi confluisce nel codice dei beni culturali del 2004

Articolo 10 →"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." + "lo straniero ha diritto di asilo"

Anche qua di vede radisce anitfascista →contro le posizioni xenofobe e imperialistiche del fascismo, dove lo straniero veniva anzi perseguitato

Articolo 11 →”L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa”

”Limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” →si vuole garantire la pace internazionale →dove viene messa in discussione la pace a livello internazionale è consentito (non necessario) che ci siano delle limitazioni al potere sovrano, se si deve garantire pace

Qua si sente l’eco della guerra →si vuole aprire un’epoca di cooperazione, con la costruzione di organismi sovranazionali →questo articolo e il 10 sono il nucleo internazionalista della costituzione

Nell’articolo 10 compare il diritto internazionale, secondo il quale la legislazione in merito alla tutela dello straniero si deve uniformare a quello internazionale

Viene sancito il diritto d’asilo, il divieto di estradizione per motivi politici

Cittadini extracomunitari non appartengono all’unione europea, e in Italia sono soggetti a restrizioni maggiori

Le condizioni per il diritto d’asilo quali sono? →è chi è al ????????????

Italia entra nell’Onu nell’55

Articolo 12 sulla bandiera →il tricolore nasce nel 1797, ed è la bandiera della repubblica cispadana →perché i giacobini si ispirano alla bandiera francese

Delle repubbliche giacobine la maggioranza non resiste, mentre quando Napoleone crea il regno italico la repubblica confluisce →il regno rimarrà tale fino al congresso di Vienna →bandiera diventa il simbolo della resistenza alla restaurazione

Sarà la bandiera dei mazziniani, e nel 48 diventa emblema della riscossa nazionale →poi diventa bandiera del regno d’Italia

Non c’era però definizione, erano 3 colori per cambiati →solo nel 1925 viene definito, con lo stemma sabauda e la corona

Oggi solo i 3 colori